



Nr. 411 Ministerbesprechung vom 27. Juli 1931, 17.45 Uhr

R 43 I/1450, S. 565–571

Anwesend: Brüning, Dietrich, Curtius, Wirth, Stegerwald, Groener, Schätzel, v. Guérard, Schiele, Trevi-
ranus; RSparkom. Saemisch; StS Trendelenburg, Joël, Pünder, Meissner, Weismann, Schäffer, Zweigert,
Geib; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Ritter (P. 3), Zarden (P. 2), Posse (P. 2), Schlegelberger; MinDirig.
Norden (P. 2); MinR Feßler, Sölch (P. 2), Bernard (P. 2); LegR Valette (P. 2, 3); Referent Pohl (P. 2); PrFM
Höpker Aschoff; RbkPräs. Luther; Protokoll: MinR Wienstein.

Beginn: 17:45

[Tagesordnung]

1. Mitteilungen des Reichskanzlers. (außerhalb der Tagesordnung)
2. Finanz- und wirtschaftspolitische Maßnahmen.
3. Reparationspolitische Frage (außerhalb der Tagesordnung).

1. Mitteilungen des Reichskanzlers. (außerhalb der Tagesordnung)

Der Reichskanzler teilte mit, daß die ausländischen Sachverständigen Sprague und Wallenberg zur Zeit in Berlin seien und die Frage des Stillhaltekonsortiums prüften¹. Morgen und übermorgen (28. und 29.) müßten besonders wichtige Fragen vom Kabinett erörtert werden, u. a. die Frage der Devisenbewirtschaftungsstelle² sowie die Situation der Sparkassen³. Was die außenpolitische Situation angehe, so habe er, der Reichskanzler, die Besorgnis, daß die politischen Bedingungen der Franzosen bagatellisiert würden. Er denke hier insbesondere an einen Artikel in der „Kölnischen Zeitung“⁴. Es sei eine völlig falsche Einstellung, als ob Deutschland bei

¹ Zur Berufung der beiden Experten s. Dok. Nr. 405, Anm. 2. Der RK hatte am 27. 7. morgens mit Sprague und Wallenberg ein erstes Gespräch geführt (Nachl. Pünder Nr. 43, Bl. 105).

² Vgl. Dok. Nr. 425 und Dok. Nr. 426.

³ Präs. Kleiner von der Dt. Girozentrale hatte am 27. 7. nachmittags gegenüber MinDir. v. Hagenow den dringenden Wunsch geäußert, mit einer Abordnung noch an diesem Tage, auch in den späten Nachtstunden, vom RK empfangen zu werden. „Die Lage der Sparkassen sei so ernst, daß die Sparkassen morgen nicht mehr in der Lage seien, Auszahlungen zu leisten. Was das für die Wirtschaft bedeute, brauche er nicht näher darzulegen. Er halte sich nur verpflichtet, den Herrn Reichskanzler von diesem Zustande zu unterrichten, damit er nicht morgen plötzlich vor einer neuen äußerst unbequemen Lage stehe.“ Hagenow hatte geantwortet, daß ein Empfang an diesem Tage kaum möglich sein werde, da der RK voraussichtlich erst ab 23 Uhr zur Verfügung stehen werde. „Herr Präsident Kleiner bemerkte noch, daß es sich hier nicht mehr um ein Problem der Rheinischen Landesbank, sondern der gesamten Sparkassen handle.“ StS Trendelenburg, mit dem Hagenow über diese Angelegenheit gesprochen habe, halte es für unbedingt notwendig, daß noch am Abend des 27. 7. eine Ministerbesprechung in dieser Sache stattfinde (Vermerk v. Hagenows vom 27.7.31, 17.15 Uhr, R 43 I/2372, S. 31). S. Dok. Nr. 414, P. 1.

⁴ Wahrscheinlich spielte der RK auf den Artikel „Selbstgespräch über Frankreich“ an, der in der Kölnischen Zeitung Nr. 400 vom 26.7.31 erschienen war. In dem Aufsatz war die Notwendigkeit einer dt.-frz. Annäherung betont worden, zugleich hatte der

Annahme der politischen Bedingungen Frankreichs eine langfristige Anleihe erhalten würde. Die Franzosen hätten erklärt, daß die Gewährung einer langfristigen Anleihe Frankreichs nur unter Beteiligung der Vereinigten Staaten von Nordamerika und Englands und nur unter Staatsgarantie für sie in Frage komme. In den Vereinigten Staaten von Nordamerika sei die Staatsgarantie verfassungsrechtlich unmöglich. In England sei zur Zeit das Parlament in den Ferien. Es sei kaum möglich, das Parlament für die Anleihefrage zusammenzuberufen. Überdies würde es auch kaum möglich sein, einen größeren Betrag der Anleihe in England zu placieren.

Mit Stimson habe er, der Reichskanzler, über die Anleihe nicht gesprochen.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* teilte mit, der französische Finanzminister Flandin habe ihm gesagt, er glaube nicht, daß zur Zeit eine größere Anleihe in Frankreich zu placieren sei.

2. Finanz- und wirtschaftspolitische Maßnahmen.

– a)

Verordnung über die Anmeldung von Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Ausland,

– b)

Verordnung zur Durchführung der Verordnung über die Anmeldung von Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Ausland.

Ministerialrat *Bernard* trug den Inhalt der beiliegenden Entwürfe vor. Das *Kabinett stimmte* den beiliegenden Entwürfen zu⁵.

– c)

Verordnung über die Beteiligung des Reichs an Gesellschaften.

Ministerialrat *Bernard* trug den Inhalt des beiliegenden Entwurfs vor. Das *Reichskabinett stimmte* dem Entwurf in der beiliegenden Fassung zu⁶.

– d)

Abänderung der Durchführungsverordnung zur Verordnung über die Auszahlung von Dienstbezügen vom 18. Juli 1931.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, daß es verschiedenen Ländern und Gemeinden wahrscheinlich nicht möglich sein werde, entsprechend §§ 1, 4 der Durchführungsverordnung zur Verordnung des Reichspräsidenten über die Auszahlung von Dienstbezügen vom 18. Juli d. J.⁷ die Bezüge für den August in zwei Hälften, am bisherigen Auszahlungstage und zehn Tage später, auszuzahlen. Unter Umständen werde Auszahlung in 3–4 Teilbeträgen notwendig und eine dementsprechende Abänderung der Durchführungsverordnung zur Verordnung über die Auszahlung von Dienstbezügen vom 18. Juli 1931 erforderlich sein.

Das *Reichskabinett stimmte* einer derartigen Abänderung grundsätzlich zu. Die Abänderungsverordnung soll jedoch erst dann veröffentlicht werden, wenn der Erlaß unumgänglich notwendig ist⁸.

Artikel vor übertriebenen Hoffnungen gewarnt; eine mit politischen Bedingungen verknüpfte frz. Anleihe an Dtld war eindeutig abgelehnt worden.

⁵ Die VOEntwürfe befinden sich in R 43 I/1450, S. 573–577. Die NotVO über die Anmeldung von Zahlungsmitteln gegenüber dem Ausland vom 27. 7. ermächtigte die RReg., Vorschriften über die Anmeldepflicht zu erlassen. Die DurchführungsVO verpflichtete alle natürlichen und juristischen Personen sowie die Länder zur Anmeldepflicht. Von der Anmeldepflicht waren Personen, die nicht steuerpflichtig waren, und ausländische konsularische Beamte ausgenommen. Zahlungsverpflichtungen eines Schuldners brauchten nicht angemeldet zu werden, wenn der Gesamtbetrag insgesamt 50 000 RM nicht erreichte. Als Ausland im Sinne der DurchführungsVO galt auch das Saargebiet (RGL. 1931 I, S. 403).

⁶ Der Entw. der NotVO ermächtigte die RReg., sich an gesellschaftlichen Unternehmungen zu beteiligen und die erforderlichen Lasten zu leisten und Sicherheiten zu Lasten der RReg. zu übernehmen (R 43 I/1450, S. 579; die NotVO wurde im RGL. 1931 I, S. 404 veröffentlicht).

⁷ S. RGL. 1931 I, S. 381.

⁸ Die AbänderungsVO wurde nicht veröffentlicht.

e) Entwurf einer Verordnung zur Änderung der
Verordnung gegen Kapital- und Steuerflucht.

Ministerialrat *Bernard* erläuterte den Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung gegen Kapital- und Steuerflucht, welche die Devisenbewirtschaftung zum Gegenstande habe. Es bestand *Übereinstimmung*, daß die Verordnung noch nicht unterzeichnungsreif ist, ihrem Inhalt jedoch grundsätzlich zugestimmt wird. Über die Verordnung soll morgen (28. Juli) in kleinem Kreise weiter beraten werden ⁹.

3. Reparationspolitische Frage (außerhalb der Tagesordnung).

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichsminister der Finanzen* führte aus, daß bei den Besprechungen der Sachverständigen in London ¹⁰ eine Streitfrage darüber entstanden sei, ob die mixed claims ¹¹ unter das Hoover'sche Feiertag fielen ¹² Ministerialdirektor von Krosigk und Ministerialrat Berger verträten den Standpunkt, daß die mixed claims unter das Feiertag fielen und befürchteten bei einem Nachgeben Konsequenzen für andere Fragen. Es entstehe nun die Frage, ob Deutschland die Zahlung unter Hinweis auf das Hoover-Feiertag ablehnen könne. Vielleicht sei es möglich, die Zahlungspflicht anzuerkennen, jedoch die zu zahlenden Summen unmittelbar unter Verrechnung mit den mixed claims den Deutschen auszuzahlen, welche Freigabe-Ansprüche gegen die Vereinigten Staaten von Nordamerika hätten. Der *Reichsminister des Auswärtigen* führte aus, daß man den Vereinigten Staaten von Nordamerika in irgendeiner Weise entgegenkommen müsse.

⁹ S. Dok. Nr. 413.

¹⁰ Auf Anregung der Brit. Reg. war eine internationale Finanzexpertenkommission für den 17.7.31 nach London einberufen worden, die Einzelfragen des Hoovermorsatoriums beraten sollte (WTB Nr. 1431 vom 8.7.31, R 43 I/314, Bl. 3; WTB Nr. 1452 vom 10.7.31, R 43 I/314, Bl. 7). Die eigentliche Arbeit des Ausschusses begann nach Abschluß der Londoner Konferenz am 24.7.31.

¹¹ Das Dt. Reich hatte im Berliner Vertrag vom 25.8.21 (RGBl., S. 1317) anerkannt, daß die US-Reg. auch weiterhin die volle Verfügungsgewalt über das im Kriege beschlagnahmte dt. Eigentum ausübt. Dieses Recht sollte so lange in Kraft bleiben, bis Dtl'd angemessene Vorbereitungen zur Befriedigung der Forderungen amerik. Bürger auf Schadenersatz kriegsbedingter Sach- und Vermögensverluste getroffen haben würde. Gemäß dem dt.-amerik. Abkommen vom 10.8.22 (RGBl. 1923 II, S. 113) wurde zur Feststellung dieser privaten Ansprüche eine Dt.-Amerik. Gemischte Kommission (Mixed Claims Commission) gebildet: vgl. diese Edition, Die Kabinette Luther I/II, Dok. Nr. 257 Anm. 1 und 2. Im Dt.-Amerik. Schuldenabkommen, das Bestandteil des Youngplans war, hatte sich das Dt. Reich zur jährlichen Zahlung von 40,8 Mio RM zur Abgeltung der Urteilsprüche der Mixed Claims Commission verpflichtet (RGBl. 1930 II, S. 385).

¹² Schwerin v. Krosigk und Botschafter v. Neurath hatten telegraphisch den Reparationsministerien berichtet, daß die mixed-claims-Frage ein schwieriges Problem darstelle. Der Text des Hooverplans rechtfertige die Weiterzahlung an sich nicht, da die dt. Regierungsverpflichtungen nicht als in Händen Privater befindlich angesehen werden könnten. Würde deutscherseits trotzdem die Weiterzahlung angekündigt, würde den Bestrebungen, den Hooverplan extensiv auszulegen, Tür und Tor geöffnet. Der amerik. Sachverständige Livesey hätte als Kompromiß vorgeschlagen, daß Dtl'd in Höhe der 40,8 Mio RM in die Verpflichtung der USA gegenüber den dt. Berechtigten aus der amerik. Freigabe-Bill eintrete. „Bei dieser Regelung handelt es sich natürlich um eine Kulisse, über die sich die Beteiligten klar sein müßten. Deutscherseits würde von einem Verzicht der Amerikaner auf die mixed claims bei gleichzeitigem Verzicht der deutschen Berechtigten auf direkte Entschädigung zu sprechen sein“ (Dt. Botschaft London, Telegramm Nr. 293 vom 25.7.31, R 43 I/314, Bl. 36–37). In einer Aufzeichnung „Zur Kabinettsitzung am 27.7.31“ vom 27.7.31 legte der Referent des RFMin., MinR Fuchs, den Sachstand dar und formulierte drei Fragen, zu denen das RKab. Stellung nehmen sollte: „1) Kann überhaupt eine Sonderregelung mit Amerika getroffen werden, durch die den Amerikanern praktisch die Zahlung aus der Mixed Claims-Annuität auch während des Hooverjahres zugutekommt? Dazu ist zu bemerken, daß laut heutiger telefon. Mitteilung die Delegation nicht annimmt, daß die Amerikaner sich von dieser Forderung werden abbringen lassen. 2) Wird die Frage zu 1) grundsätzlich bejaht, fragt es sich weiter, ob Voraussetzung für den Abschluß einer solchen Sondervereinbarung mit den Amerikanern sein soll, daß für diese Vereinbarung die oben erörterte oder eine andere Form gefunden wird, durch die ein Präjudiz zugunsten anderer Mächte nach Möglichkeit vermieden wird? 3) Ist das Kabinett damit einverstanden, daß der Anregung der deutschen Delegation, von hier aus eine Unterstützung des oben genannten Vermittlungsvorschlags, z. B. durch eine Intervention des hiesigen amerikan. Botschafters oder durch den deutschen Botschafter in Washington, vorzunehmen, gefolgt wird?“ (R 2/3537).

Es bestand *Übereinstimmung* darüber, daß der Deutschen Delegation in London die Ermächtigung erteilt werden soll, in dieser Frage so zu handeln, wie es die Gesamtsituation erfordert. Auf jeden Fall soll jedoch den Amerikanern Entgegenkommen gezeigt werden ¹³.

¹³ In der Sitzung des Sachverständigen-Komitees vom 31.7.31 erläuterte Livesey seinen Vorschlag. Danach hätte Dtld während des Hooverjahres die Mixed Claims-Annuität zu den Fälligkeitsterminen fortzuzahlen. Die Vereinigten Staaten erklärten sich aber bereit, den dt. Berechtigten in kurzer Frist mindestens einen Betrag von 18 Mio \$ als Vorausleistung zur Verfügung zu stellen. Das Sachverständigen-Komitee sollte einfach von der Tatsache der Fortsetzung der dt. Zahlungen und der Vorausleistung der Vereinigten Staaten Kenntnis nehmen. Die dt. Delegation erklärte sich mit diesem Vorschlag einverstanden, da die während des Hooverjahres auf Mixed Claims zu leistenden Zahlungen nach diesem Plan mindestens in gleicher Höhe bereits vorher der dt. Wirtschaft zugeflossen sein würden (Durchschrift eines Berichts des MinR Berger vom 1.8.31, R 43 I/314, Bl. 74–75; vgl. auch FRUS 1931, Vol. II, S. 282 f.). Diese dt.-amerik. Vereinbarung ist nicht in das Schlußprotokoll des Sachverständigen-Komitees vom 11.8.31 aufgenommen worden (Text des Protokolls in R 43 I/314, Bl. 219–266).

Zitierhinweis

Nr. 411 Ministerbesprechung vom 27. Juli 1931, 17.45 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 1433–1436 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D411>